

CONSULENZA TECNICA

disposta dal PM ex art. 359 c.p.p.

RELAZIONE PERITALE CONTABILE E TECNICA

Consulente: Dott.ssa Elena Magistri, Dottore Commercialista, Revisore Legale, iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale di Roma

Ausiliario: Ing. Marco Pellegrini

Proc. Pen.: n. 4521/2024 RGNR — Tribunale di Tivoli

Incarico conferito il: 15 giugno 2024

Relazione depositata il: 30 novembre 2024

1. QUESITO

Il PM ha chiesto di accertare: (a) l'importo dei lavori effettivamente eseguiti presso la Scuola Primaria "G. Pascoli"; (b) la differenza rispetto agli importi certificati nelle SAL; (c) la natura delle prestazioni fatturate da Global Building SAS; (d) la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. METODOLOGIA

La sottoscritta ha proceduto mediante: sopralluogo tecnico presso il cantiere (10/09/2024); analisi documentale delle 8 SAL; verifica delle fatture Global Building SAS; riscontro con registri di cantiere, documenti di trasporto, contratti di fornitura; analisi dei flussi bancari su 4 conti correnti.

3. RISULTANZE - ANALISI SAL

Il confronto tra importi certificati e lavori effettivamente verificabili ha evidenziato una differenza complessiva di **Euro 420.000,00**, pari al 28,4% dell'importo contrattuale. I gonfiamenti sono distribuiti su tutte le 8 SAL con percentuali crescenti (dal 19% al 44%).

Principali irregolarità riscontrate:

- Incremento fittizio quantitativi materiali: le SAL certificavano 2.340 mq di intonaco a fronte di 1.890 mq effettivi (differenza: 450 mq x Euro 18/mq = Euro 8.100).
- Voci di costo non corrispondenti: SAL n. 5 certificava Euro 180.000 di subappalto non riscontrato.
- Certificazione lavori non ultimati: SAL n. 8 attestava collaudo positivo, ma al sopralluogo del 10/09/2024 risultavano ancora pendenti rifiniture.

4. GLOBAL BUILDING SAS

La verifica ha accertato che Global Building SAS: non aveva dipendenti; non possedeva attrezzature da cantiere; non aveva registrato movimenti rifiuti presso centri autorizzati; era stata costituita 5 mesi prima del contratto; unici ricavi: le 7 fatture verso EDIL ROSSI SRL.

5. FLUSSI FINANZIARI

Schema ricostruito: Comune -> EDIL ROSSI SRL (Euro 1.480.000 in 8 tranches) -> GLOBAL BUILDING SAS (Euro 215.000 + IVA) -> prelievi contanti (47 operazioni, Euro 178.500 totali) -> impiego in beni personali (barca Euro 45.000, ristrutturazione Euro 35.000, non tracciati Euro ~100.000).

6. CONCLUSIONI

A giudizio della sottoscritta:

- l'importo dei lavori effettivamente eseguiti e' pari a circa **Euro 1.060.000**;
- la differenza di **Euro 420.000** e' interamente riconducibile a gonfiamenti delle SAL e fatturazioni fittizie tramite Global Building SAS;
- le fatture di Global Building SAS sono per operazioni totalmente inesistenti;
- i proventi illeciti sono stati in parte riciclati mediante prelievi strutturati.

Roma, 30 novembre 2024

Il Consulente Tecnico del PM
Dott.ssa Elena Magistri